

114一試詳解-國際私法

Q01 | 涉外事件定性之連繫因素體檢：論主體、客體與法律事實發生地之國際私法審查防線

下列何者非屬涉外民事事件？

(A)我國人甲於新竹向我國人乙購買一輛德國製之汽車，後因該買賣契約是否成立生效

於我國法院進行訴訟

(B)我國人甲於日本向我國人乙購買一棟位於新竹之房屋，後因該買賣契約是否成立生效於我國法院進行訴訟

(C)我國人甲在臺南開車不慎，撞傷日本人乙，乙於我國法院對甲提起訴訟，請求侵權行為之損害賠償

(D)我國人甲在日本收養日本人乙，收養後甲、乙長期居住於我國，關於該收養是否成立生效於我國法院進行訴訟

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法54條1項：「收養之成立及終止，依各該收養者被收養者之本國法。」

Analysis | 破題思路

(A)

德國製之汽車，「非」屬涉外事件，蓋於我國購買德製汽車者非少數，倘認屬涉外事件，將牽連過廣。

(B)

於「日本」向我國人乙購買房屋，地點在外國，屬涉外事件。

(C)

撞傷「日本人」乙，人是外國人，屬涉外事件。

(D)

涉外民事法律適用法54條1項，收養，依各該「收養者」「被收養者」之本國法，在「日本」收養「日本人」乙，地點在外國，人是外國人，屬涉外事件。

Q02 | 多數國籍與無國籍人之本國法遞補防線：內國法優先主義與住所居所層級化清算機制

關於當事人本國法之認定，下列敘述何者正確？

- (A)當事人有多數國籍時，應適用其住所地法
- (B)當事人有多數國籍，而其中之一為我國國籍時，應以我國法為其本國法
- (C)當事人無國籍，且住所不明時，應適用其居所地法
- (D)當事人無國籍時，應適用其關係最切之法律

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法2條：「依本法應適用當事人本國法，而當事人有多數國籍時，依其關係最切之國籍定其本國法。」

✦ 涉外民事法律適用法3條：「依本法應適用當事人本國法，而當事人無國籍時，適用其住所地法。」

✦ 涉外民事法律適用法4條2項：「當事人住所不明時，適用其居所地法。」

Analysis | 破題思路

(A)

涉外民事法律適用法2條，當事人有多數國籍時，依其「關係最切」之國籍定其本國法，故「應適用其住所地法」為錯誤之敘述。

(B)

涉外民事法律適用法2條，當事人有多數國籍時，依其「關係最切」之國籍，故「其中之一為我國國籍，應以我國法」為錯誤之敘述。

還願專用。嚴禁營利轉售

(C)

涉外民事法律適用法4條2項，無國籍，且住所不明時，應適用其居所地法。

(D)

涉外民事法律適用法3條，無國籍時，適用其住所地法，故「應適用其居所地法」為錯誤之敘述。

💡 立法者的 OS

涉外民事法律適用法2條

依本法應適用當事人之本國法，而當事人有多數國籍時，原條文規定依其國籍係先後取得或同時取得之不同，而分別定其本國法，並於先後取得者，規定一律依其最後取得之國籍定其本國法。此一規定，於最後取得之國籍並非關係最切之國籍時，難免發生不當之結果，且按諸當前國際慣例，亦非合宜。

至於當事人與各國籍關係之密切程度，則宜參酌當事人之主觀意願（例如最後取得之國籍是否為當事人真心嚮往）及各種客觀因素（例如當事人之住所、營業所、工作、求學及財產之所在地等），綜合判斷之。

還願專用。嚴禁營利轉售

Q03 | 外國法人的「關門家務事與開門做生意」： 從董事選任到跨國簽約看涉外法法人的內部界線

下列何者不屬於外國公司之內部事項？

- (A) 公司董事之選任方式及程序
- (B) 董事對外代表公司之職權範圍
- (C) 董事與其他公司簽訂買賣契約
- (D) 公司修訂章程限定董事之權限

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法14條：「外國法人之下列內部事項，依其本國法：

- 一、法人之設立、性質、權利能力及行為能力。
- 二、社團法人社員之入社及退社。
- 三、社團法人社員之權利義務。
- 四、法人之機關及其組織。
- 五、法人之代表人及代表權之限制。
- 六、法人及其機關對第三人責任之內部分擔。
- 七、章程之變更。
- 八、法人之解散及清算。
- 九、法人之其他內部事項。」

Analysis | 破題思路

(A)

涉外民事法律適用法14條4款，法人之機關及其組織，屬於外國法人之「內部」事項。

(B)

涉外民事法律適用法14條5款，法人之代表人及代表權之限制，屬於外國法人之「內部」事項。

(C)

與其他公司簽訂買賣契約，「不屬於」外國公司之內部事項。

(D)

涉外民事法律適用法14條7款，章程之變更，屬於外國法人之「內部」事項。

Q04 | 跨國莊園合同的「法律救生圈」：從四國法律大戰看涉外契約方式之「只要一國過關即有效」

A國人甲在B國擁有一處莊園，與乙在C國簽訂受讓該莊園之書面契約，並約定該契約以D國法為準據法，然而該契約未經公證。A國、B國以及C國均未規定不動產買賣契約應經公證，而D國法律則規定不動產買賣契約經公證方能生效。下列敘述何者正確？

- (A)該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依行為地C國法
- (B)該契約有效，係因買賣不動產之法律行為方式可依物之所在地B國法
- (C)該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應依該契約之準據法D國法
- (D)該契約無效，係因買賣不動產之法律行為方式應符合行為地C國法與該契約之準據法D國法

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法16條：「法律行為之方式，依該行為所應適用之法律。但依行為地法所定之方式者，亦為有效；行為地不同時，依任一行為地法所定之方式者，皆為有效。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

涉外民事法律適用法16條，買賣不動產之法律行為方式符合「C國法」或「D國法」，也就是符合「行為地法」或「準據法」，而C國「未規定」不動產買賣契約應經公證，故該契約因符合C國法之規定而有效，故選A。

Q05 | 涉外買賣契約準據法之明示審查與特徵履行推定：管轄條款之獨立性質與出賣人住所地之最切關係

住在加州之美國人甲以新臺幣100萬元向住在臺北之我國人乙購買20公噸之鳳梨。關於鳳梨品質有瑕疵之爭議，甲與乙買賣鳳梨契約之法律適用，下列敘述何者正確？

- (A)若甲與乙以電話約定以美國法為準據法，因僅有口頭約定而未有書面，故應認為甲與乙未明示合意應適用之法律
- (B)若甲與乙之買賣契約有「以美國加州法院為管轄法院」之合意管轄條款，故而可以認為甲與乙有以美國法為準據法之合意
- (C)若甲與乙未明示合意應適用之法律，應推定締約時乙之住所地法，即我國法為關係最切之法律，而以之為準據法
- (D)若甲與乙合意以日本法為準據法，則該合意為無效

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法20條1項：「法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律。」

✦ 涉外民事法律適用法20條2項：「當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，依關係最切之法律。」

✦ 涉外民事法律適用法20條3項：「法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為，其所在地法推定為關係最切之法律。」

Analysis | 破題思路

(A)

涉外民事法律適用法20條1項、2項，「未有書面，故應認為甲與乙未明示合意應適用之法律」為錯誤之敘述，因明示之意思並未要求應以書面為之。

(B)

涉外民事法律適用法20條2項，程序方面「合意管轄條款」之合意，尚難推論「以美國法為準據法」之合意。

(C)

涉外民事法律適用法20條3項，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律，而買賣契約之出賣人乙為負擔給付20公噸之鳳梨之當事人，故應推定締約時乙之住所地法以之為準據法，為正確之敘述。

(D)

涉外民事法律適用法20條1項，依當事人意思定其應適用之法律，故合意以日本法為準據法，則該合意為「無效」為錯誤之敘述，因本件「未有」無效之情形。

Q06 | 別以為在打離婚官司，小孩的監護權就聽大人的法律！聚焦未成年子女丙「本國法」

A國人甲男與B國人乙女在我國相識結婚，並育有一子丙（具A國籍），三人一起定居於臺中市。不料，多年後甲、乙感情生變，甲向臺灣臺中地方法院訴請裁判離婚。訴訟中，針對離婚後應由何人擔任未成年子女丙之親權人事，我國法院應如何適用法律？

(A) 本案應定性為離婚之效力問題，依夫妻共同住所地法之我國法

(B) 本案應定性為親子間法律關係之問題，依子女本國法之A國法

(C) 本案應定性為監護之問題，依受監護人本國法之A國法

(D) 本案應定性為扶養之問題，依關係最切地法之我國法

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法55條：「父母與子女間之法律關係，依子女之本國法。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

涉外民事法律適用法55條立法者的OS，本條所稱父母與子女間之法律關係，是指父母對於未成年子女關於親權之權利義務，故婚後應由何人擔任未成年子女丙之親權人事，應依「子女本國法之A國法」。

💡 立法者的 OS

涉外民事法律適用法55條

關於父母與子女間之法律關係，原規定以依父或母之本國法為原則，參諸一九八九年聯合國兒童權利保護公約及一九九六年海牙關於父母保護子女之責任及措施之管轄權、準據法、承認、執行及合作公約所揭示之原則，已非適宜。

爰參考日本法律適用通則法第三十二條、瑞士國際私法第八十二條等立法例之精神，修正為依子女之本國法，並刪除但書之規定，以貫徹子女之本國法優先適用及保護子女利益之原則。

本條所稱父母與子女間之法律關係，是指父母對於未成年子女關於親權之權利義務而言，其重點係在此項權利義務之分配及行使問題，至於父母對於未成年子女之扶養義務之問題、已成年子女對於父母之扶養義務、父母與子女間彼此互相繼承之問題等，則應分別依扶養權利義務及繼承之準據法予以決定，併此說明。

Q07 | 裁判離婚準據法之層級化階梯防線：共同住所地法之優先適用與起訴時點恆定原則

我國人甲女在德國留學時與德國人乙男結婚，婚後甲、乙定居我國，爾後甲向我國法院起訴請求判決與乙離婚，乙在起訴後搭機返回德國。關於準據法之決定及其理由，下列敘述何者正確？

- (A)德國法。甲、乙在德國結婚，關係最切之法為德國法
- (B)德國法。德國法院有管轄權，故準據法為德國法
- (C)我國法。起訴時之共同住所地國為我國
- (D)我國法。起訴時關係最切之法為我國法

Legal Basis | 法條依據

✿ 涉外民事法律適用法50條：「離婚及其效力，依協議時或起訴時夫妻共同之本國法；無共同之本國法時，依共同之住所地法；無共同之住所地法時，依與夫妻婚姻關係最切地之法律。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

涉外民事法律適用法50條，「我國人」甲女與「德國人」乙男，「未有」共同之本國法，而無共同之本國法，依共同之住所地法，即婚後甲、乙定居「我國」，故起訴時之共同住所地國為我國，故選C。

🗨️ 立法者的 OS

涉外民事法律適用法50條

本條所稱離婚之效力，係指離婚對於配偶在身分上所發生之效力而言，至於夫妻財產或夫妻對於子女之權利義務在離婚後之調整問題等，則應依關於各該法律關係之規定，定其應適用之法律，現行實務見解有與此相抵觸之部分，應不再援用，以維持法律適用之正確，併此說明。

Q08 | 婚生地位認許之子女利益保護防線：涉外子女身分之「選擇性多軌寬容原則」與前夫本國法之效力

A國人甲與B國人乙結婚多年，居住於臺北，生活困頓，時常爭吵，之後協議離婚。離婚後1個月，乙女發現已懷胎4個月，5個月後產下一子丙，下列敘述何者正確？

- (A)關於丙之身分，僅得依出生時其母之本國法，即B國法為婚生子女時，丙為婚生子女
- (B)丙出生時，甲、乙兩人已經離婚，關於丙之身分僅得依婚姻關係消滅時其母之本國法，方能符合兩性平等保障女性之思潮
- (C)關於子女之身分，近代國際私法之思維多有藉累積適用多數國家之法律，儘量承認子女婚生之趨勢
- (D)關於丙之身分，若依甲、乙婚姻關係消滅時甲之本國法，即A國法之規定為婚生子女時，則丙為婚生子女

Legal Basis | 法條依據

🔴 涉外民事法律適用法51條：「子女之身分，依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。但婚姻關係於子女出生前已消滅者，依出生時該

子女之本國法、婚姻關係消滅時其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。」

Analysis | 破題思路

(A)

涉外民事法律適用法51條，依「出生時該子女」、「其母」或「其母之夫」之本國法，故「僅得依出生時其母」之本國法，為錯誤之敘述。

(B)

涉外民事法律適用法51條，依「出生時該子女」、「其母」或「其母之夫」之本國法，故「僅得依出生時其母」之本國法，並不符合兩性平等之思潮，為錯誤之敘述。

(C)

涉外民事法律適用法51條立法者的 OS，藉「選擇適用」多數國家之法律，以儘量承認子女婚生性之立法趨勢，故「累積適用」多數國家之法律，為錯誤之敘述。

(D)

涉外民事法律適用法51條，依「出生時該子女」、「其母」或「其母之夫」之本國法，故「A國法之規定為婚生子女時，則丙為婚生子女」，為正確之敘述。

🗨️ 立法者的 OS

涉外民事法律適用法51條

關於子女之身份，原條文規定應依其母之夫之本國法，與當前兩性平等之思潮尚有未合，且晚近如奧地利國際私法第二十一條、德國民法施行法第十九條第一項、義大利國際私法第三十三條第二項及日本法律適用通則法第二十八條第一項等立法例，亦有藉選擇適用多數國家之法律，以儘量承認子女婚生性之立法趨勢。

爰將現行條文第一項及第二項合併，並修正為應依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者，為婚生子女。但書關於婚姻關係於子女出生前已消滅者之規定，亦修正為應依出生時該子女之本國法、婚姻關係消滅時其母或其母之夫之本國法。

Q09 | 涉外離婚贍養費請求：夫妻打烊清算下之離婚效力歸屬與扶養、財產制、侵權法

我國人甲與A國人乙為夫妻，甲起訴請求離婚，並合併請求乙給付贍養費。乙抗辯依A國法，夫妻離婚不得請求贍養費，僅得請求婚姻破裂之補償。下列敘述何者正確？

- (A) 贍養費為離婚後財產上之請求，應依夫妻財產制之選法規則
- (B) 離婚後贍養費之請求，應依扶養事件之選法規則
- (C) 離婚後贍養費之請求，應依離婚效力之選法規則
- (D) A國法規定不得請求贍養費，僅得依侵權行為之選法規則

Legal Basis | 法條依據

✦ 涉外民事法律適用法50條：「離婚及其效力，依協議時或起訴時夫妻共同之本國法；無共同之本國法時，依共同之住所地法；無共同之住所地法時，依與夫妻婚姻關係最切地之法律。」

✦ 民法1057條：「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」

Analysis | 破題思路

(A)(B)(C)(D)

涉外民事法律適用法50條立法者的 OS，離婚之效力，係指離婚對於配偶在身分上所發生之效力，民法1057條，因判決離婚之贍養費請求，應屬離婚對配偶身分上發生之效力，故選C。

還願專用。嚴禁營利轉售

立法者的 OS

涉外民事法律適用法50條

本條所稱離婚之效力，係指離婚對於配偶在身分上所發生之效力而言，至於夫妻財產或夫妻對於子女之權利義務在離婚後之調整問題等，則應依關於各該法律關係之規定，定其應適用之法律，現行實務見解有與此相抵觸之部分，應不再援用，以維持法律適用之正確，併此說明。

Q10 | 外國判決承認與執行之司法主權防線：判決效力承認與執行力取得之「許可訴訟」門檻

中華民國國民甲與A國人乙，因為給付買賣價金糾紛，經過A國法院判令甲應給付乙買賣價金100萬元及懲罰性賠償金1,000萬元。乙持該確定判決向中華民國法院聲請強制執行，下列敘述何者錯誤？

- (A) A國與中華民國雖無外交承認，但若A國法院沒有不承認中華民國法院判決之情形，符合民事訴訟法第402條第1項第4款之要件
- (B) A國懲罰性賠償金之判決，性質上屬於民事判決，仍然具有外國判決承認之適格
- (C) 乙可直接持A國判決為執行名義，在我國聲請強制執行
- (D) 為判決之A國法院是否有國際管轄權，按民事訴訟法第402條第1項第1款之規定，依中華民國法律定之

Legal Basis | 法條依據

✦ 強制執行法4-1條1項：「依外國法院確定判決聲請強制執行者，以該判決無民事訴訟法第四百零二條各款情形之一，並經中華民國法院以判決宣示許可其執行者為限，得為強制執行。」

還願專用。嚴禁營利轉售

✦ 民事訴訟法402條1項：「外國法院之確定判決，有下列各款情形之一者，不認其效力：

一、依中華民國之法律，外國法院無管轄權者。

二、敗訴之被告未應訴者。但開始訴訟之通知或命令已於相當時期在該國合法送達，或依中華民國法律上之協助送達者，不在此限。

三、判決之內容或訴訟程序，有背中華民國之公共秩序或善良風俗者。

四、無相互之承認者。」

Analysis | 破題思路

(A)

A國法院沒有不承認中華民國法院判，符合民事訴訟法402條1項，無相互之承認之情形，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故A不選。

(B)

92年度訴字第3791號民事判決，不得因此遽認外國判決有關懲罰性賠償金之判決違反我國之法律，而為我國公共秩序及善良風俗所不許，故「仍然具有外國判決承認之適格」為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故B不選。

(C)

強制執行法4-1條1項，經中華民國法院以判決宣示許可其執行，始得為強制執行，故「直接持A國判決在我國聲請強制執行」為錯誤之敘述，而本題要選錯誤的，故選C。

(D)

民事訴訟法402條1項1款，A國法院是否有國際管轄權，依中華民國之法律判斷之，為正確之敘述，惟本題要選錯誤的，故D不選。

🏛️ Court View | 法院目前怎麼看？

臺灣臺北地方法院92年度訴字第3791號民事判決

系爭美國判決有無違反我國之公序良俗？按我國民事訴訟法第402條第1項第3款所規定外國法院之判決，有背於公共秩序或善良風俗者，係指外國法院判決所宣告之法律上效果或宣告法律效果所依據之原因，違反我國社會一般利益及道德觀念而言。如外國法院判決之內容係命為我國法律所禁止之行為，如命交付違禁物是；或係我社會觀念上認為違背善良風俗，如承認重婚、賭博者是。茲就4小項爭點分點列述如下：1.美國法院判決懲罰性賠償金部分有無違反我國的公序良俗？被告辯稱：... 系爭美國判決就被告成立侵權行為，判令被告應給付補償損害金及懲罰性賠償金等，係依美國加州法律定之，我國法院本應予以尊重，其適當與否，自非我國法院所得推翻。況且，我國亦有懲罰性賠償金之立法例，雖我國就一般民事侵權行為事件無有關於懲罰性賠償金之規定，然諸如消費者保護法第51條、公平交易法第32條第1項等均有懲罰性賠償金之規定，此涉及我國立法政策之考量，不得因此遽認外國判決有關懲罰性賠償金之判決違反我國之法律，而為我國公共秩序及善良風俗所不許。